



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : 03/2026

श्री एन०के० गुप्ता पुत्र श्री एस०आर० गुप्ता, पता: 57-ए, दादानगर, कानपुर।

.....अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

1- अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-बिलिंग एवं अक्षय ऊर्जा, केस्को, कानपुर।

2- अधिशाषी अभियन्ता, विधि प्रकोष्ठ, वाणिज्य, 14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, कानपुर।...प्रत्यर्थागण

अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि :- श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, कानपुर।

प्रत्यर्था के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

अभ्यावेदनकर्ता, श्री एन०के० गुप्ता पुत्र श्री एस०आर० गुप्ता, पता: 57-ए, दादानगर, कानपुर द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, मण्डल स्तर, केस्को, कानपुर में योजित परिवाद सं० C2-11/2025 में पारित आदेश दिनांक 15-10-2025 से क्षुब्ध होकर अपनी व्यथा के प्रतितोष के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु इस न्यायालय में अभ्यावेदन योजित किया गया, जिसे अभ्यावेदन संख्या 03/2026 पर दिनांक 16-01-2026 को पंजीकृत किया गया। प्रकरण में, दिनांक 05-02-2026, दिनांक 20-02-2026, दिनांक 10-03-2026, दिनांक 30-03-2026, दिनांक 07-04-2026 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एवं दिनांक 21-04-2026 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) को सुनवाई की गई तथा अभ्यावेदन का निर्णय सुरक्षित किया गया।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, मण्डल-द्वितीय, केस्को, कानपुर द्वारा दिनांक 15-10-2025 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया : -

“परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मीटर धीमा होने के कारण बने निर्धारण की धनराशि ब्याज रहित पाँच समान किश्तें वर्तमान बिल के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अपनी आख्या फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।”

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अदिनांकित अभ्यावेदन, जो इस न्यायालय में दिनांक 31-12-2025 को प्राप्त हुआ, में निम्नवत् कथन किये गये : -



“प्रार्थी के परिसर पर 12 HP भार का विधा LMV-6 में संयोजन संख्या 7741181000 स्थापित है। उक्त संयोजन को विपक्षी ने दिनांक 25-03-2025 को निरीक्षण किया। नोटिस भेजकर सूचित किया कि Y-Phase के PT वायर कार्बनाइज़्ड होने के कारण मीटर धीमा पाया गया। MRI के आधार पर निर्धारण 2,93,125/- रुपये को 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया गया। उक्त कार्यवाही पर एतराज कर समक्ष फोरम दिनांक 08-07-2025 को अन्तरिम प्रार्थना-पत्र सहित परिवाद दाखिल किया गया। अन्तरिम प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की गयी। आदेश दिया गया कि उपभोक्ता विवादित धनराशि का 30 प्रतिशत जमा करेगा। वर्तमान भुगतान प्रतिमाह करेगा। निस्तारण तक विच्छेदन न करने का भी आदेश हुआ। प्रार्थी ने 30 प्रतिशत धनराशि + मासिक भुगतान जमा किया। विपक्षी को पोल मीटर व मेन मीटर की MRI प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। विपक्षी ने समक्ष फोरम प्रस्तुत किया कि नहीं प्रार्थी अनभिज्ञ है, क्योंकि प्रार्थी को कोई भी प्रपत्र आपत्ति प्रस्तुत करने वास्ते नहीं दिया गया, न ही जवाब दावा दिया गया। फोरम ने विपक्षी के द्वारा किये गये मौखिक कथनों को संज्ञान में लेकर निर्धारण बिल सही का कथन करते हुए निर्धारण ब्याज रहित 05 समान किश्तों में जमा करने का आदेश दिया, जो एतराज का कारण है, क्योंकि : –

- 1— फोरम ने विवरण निर्धारण बिल, दोनों मीटर की MRI को प्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने वास्ते नहीं दी, जिस कारण प्रार्थी यह नहीं जान पाया कि निर्धारण कितनी अवधि का है, मीटर कितने प्रतिशत धीमा पाया गया, Phase-Y में वोल्टेज कितना कम था और कितना अन्तर पाया गया।
- 2— फोरम ने विपक्षी को उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 (b) (ii) के नियमानुसार माह मार्च-2025 के पूर्व जाँच करने का प्रमाण प्रस्तुत करने वास्ते आदेशित नहीं किया, जो कि अति आवश्यक था।
- 3— विपक्षी ने पोल मीटर व मेन मीटर की MRI प्रार्थी को नहीं दी, न ही मौके पर की गयी। यदि विपक्षी मासिक बिल दोनों मीटर की MRI के साथ निर्गत करते तो प्रथम माह में ही वोल्टेज की कमी स्पष्ट हो जाती। निर्धारण इतना अधिक नहीं बनता। इससे सिद्ध होता है कि विपक्षी ने नियमानुसार दोनों मीटर की MRI सहित बिल निर्गत नहीं किये।
- 4— LMV-6 के कनेक्शन में ही वोल्टेज क्यों कम होता है। कारण न्यूटल की जाँच कभी नहीं की जाती। न्यूटल सही होगा तो वोल्टेज कम या अधिक नहीं हो सकता। कार्बनाइज़्ड की स्थिति में वोल्टेज फेज़-I में कम होगा तो फेज़-II में बढ़ना भी चाहिये। इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जाता। MRI डाटा मीटर में एक वर्ष तक ही फीड होता है, फिर मासिक या निर्धारण बिल इतनी अवधि का MRI से किस प्रकार बनता है।



- 5- फोरम को विपक्षी से उपरोक्त बिन्दु को संज्ञान में लेकर न साक्ष्य माँगा, न ही जवाब तलब किया। निर्धारण बिल को सही का कथन कर, विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया।
- 6- उपरोक्त पैरा-1, 2, 3, 4 का साक्ष्य साहित जवाब विपक्षी समक्ष श्रीमान् प्रस्तुत करें। 30 प्रतिशत धनराशि जमा है। आदेश किया गया दिनांक 15-10-2025 को आदेश प्रति 26-11-2025 को प्रार्थी को दिया गया। विपक्षी को भी आदेश प्रति 26-11-2025 को भेजा गया। विपक्षी जाँच कर स्पष्ट करें।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2025 को निरस्त किया जाये। उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 (b) (ii) का नियम व विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य को संज्ञान में लेकर निर्धारण बिल को संशोधित करने ब्याज रहित किश्तों में भुगतान करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।”

अधिशायी अभियन्ता, मीटर टेस्टिंग, बिजलीघर, केस्को, कानपुर द्वारा पत्रांक 1249 दिनांकित 25-03-2025 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि “अवगत कराना है कि उपभोक्ता श्री एन०के० गुप्ता, पता: 57-ए, दादानगर, कानपुर के संयोजन संख्या 7741810000, स्वीकृत भार 12 एच०पी० के मेन मीटर KES03164 मेक-सिक्वोर, एम०एफ० 20 की एम०आर०आई० रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर वाई० फेज़ बी०टी० मिसिंग होने के कारण सीलिंग सर्टीफिकेट संख्या 60/2976, दिनांक 20-02-2025 को उपभोक्ता के परिसर पर लगे सी०टी०/पी०टी० बॉक्स को खोलकर जाँच की गयी। जाँच करने पर वाई० फेज़ पी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ पाये गये, जिसे मौके पर सही किया गया। अतएव मीटर संख्या KES03164 की एम०आर०आई० रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर दिनांक 24-04-2016 से दिनांक 20-02-2025 तक वाई० फेज़ पी०टी० के वायर कार्बोनाइज़ होने पर मेन मीटर धीमा चलने का 41503 के०वी०ए०एच० यूनिट का राजस्व निर्धारण विभागीय नियमानुसार करने की आवश्यकता है।”

अभ्यावेदनकर्ता ने प्रतिउत्तर दिनांकित 20-02-2025 प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न कथन किये : -

“विपक्षी ने दिनांक 25-03-2025 को बनाया गया प्रपत्र (जवाब) प्रस्तुत किया है। सिद्ध होता है कि अपील के बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया गया। विपक्षी ने कथन किया कि दिनांक 20-02-2025 को मीटर बॉक्स खोलकर जाँच की गई। जाँच करने पर पी०टी० वायर कार्बोनाइज़ पाये गये, जिस आधार पर दिनांक 24-04-2016 से दिनांक 20-02-2025 तक का मीटर धीमा चलने का राजस्व निर्धारण किया गया। मीटर बॉक्स लॉक होता है, जिसको विपक्षी ही खोलकर देख सकते हैं। 09 वर्षों में विपक्षी ने कभी जाँच नहीं



की, असत्य कथन है। विपक्षी उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रस्तर 5.5 के नियमानुसार प्रति वर्ष जाँच करते हैं। पूर्व 08 वर्षों में कोई कमी नहीं पायी गयी। विपक्षी प्रतिवर्ष की जाँच रिपोर्ट व MRI समक्ष न्यायालय प्रस्तुत करे। विपक्षी ने पोल मीटर की MRI प्रस्तुत नहीं की। 09 वर्षों का बिल बिना विवरण बिल में जोड़ दिया, निर्धारण का विवरण प्रस्तुत करें। MRI रिपोर्ट का अवलोकन किया जाये तो ज्ञात होता है माह जनवरी-2010 तक मीटर सही कार्य कर रहा था। वर्ष 2010 से माह मार्च-2016 तक सही था। दिनांक 24-04-2016 को वोल्टेज कम था, जिस माह में कम पाया गया तो निर्धारण उसी माह का बनाया जाये। यदि 09 वर्षों का बिल निर्धारण जोड़ कर प्रस्तुत किया तो 09 वर्षों (दिनांक 24-04-2016 से दिनांक 20-02-2025 तक) का MRI प्रतिमाह की पोल मीटर की MRI सहित साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें। बिना साक्ष्य के बनाया गया निर्धारण निरस्त योग्य है, क्योंकि प्रतिमाह MRI करके बिल निर्गत करने का नियम है। विपक्षी प्रतिमाह MRI कर बिल देते तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रार्थी का विपक्षी ने नियमों का स्वतः पालन न कर उत्पीड़न किया है, जिसे संज्ञान में लिया जाये तथा निर्धारण एक वर्ष का बनायें अथवा निरस्त करें।”

प्रकरण में, लाइसेंसी द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के परिसर पर दिनांक 20-02-2025 को चेकिंग की गई, जिसके आधार पर दिनांक 24-04-2016 से दिनांक 20-02-2025 तक मीटर में Y फेज़ कार्बनाइज्ड पाये जाने के कारण मीटर धीमा चलने के आधार पर निर्धारण किया गया। लाइसेंसी द्वारा दिनांक 13-03-2026 को प्रेषित निर्धारण का विवरण निम्नवत् है : -

Y PT MISSING

Main Meter Detail		Pole Meter Detail	
N. K. Gupta 57-A, Dada Nagar, Kanpur-7741810000			Pole Meter not installed
Main Meter	KES03164		
12 HP	Reading 20.02.2025	20940.00	
MF = 20	Reading 24.04.2016	16726.80	
MF = 20	Difference with MF	84264.00	
Meter record consumption when Y PT Missing	Consumption recorded by Meter (67%)	84264.00	
Meter could not record consumption while Y PT was Missing	Consumption recorded by Meter (33%)	41503.00	
So, 100% Consumption should		125767	
Assessed Unit in KVAH (Duration Y PT Missing)		41503	



ASSESSMENT DETAILS

नाम :-	MR. N K Gupta		
पता :-	57-A Dada Nagar, Kanpur		
खाता संख्या 7741810000	विद्युत संयोजन भार 12 BHP		विद्युत संयोजन विधा LMV-6
खण्ड का नाम	दादानगर		
विषय:- कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, मीटर टेस्टिंग, केस्को द्वारा प्रेषित पत्र सं० 1249 दिनांक 25.03.2025 के आधार पर मीटर सं० KES03164 के धीमा चलने के कारण 41503 KVAH Unit का राजस्व निर्धारण किया गया है।			
S. No.	Unit (KVAH)	Rate	Assessment Amount Rs.
1	41503	6.57	272674.71
2		ED 7.5%	20450.60
	Total		293125.31

अपने पत्र दिनांक 13-02-2026 के साथ अधिशासी अभियन्ता ने मीटर चेकिंग सीलिंग प्रमाण-पत्र दिनांकित 20-02-2025 की प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित अवधि के उपलब्ध MRI की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है। लाइसेंसी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि परिसर पर पोल मीटर नहीं लगा था। लाइसेंसी द्वारा उपरोक्त प्रतिलिपियाँ अभ्यावेदनकर्ता के प्रतिनिधि को भी उपलब्ध करा दी गई थीं।

उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय द्वारा लाइसेंसी से यह प्रश्न किया गया कि लाइसेंसी द्वारा निर्धारित 41503 kVAH की सम्भावित खपत हेतु पूरी अवधि में Y फेज डाउन रहने के अनुसार गणना की गई अथवा यह मानकर की गई कि Y फेज रुक-रुक कर डाउन रहा। साथ ही अधिशासी अभियन्ता को यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार निर्धारण का पुनरावलोकन करें। दिनांक 21-04-2026 की सुनवाई में अधिशासी अभियन्ता द्वारा कथन किया गया कि पूरी अवधि की MRI उपलब्ध न होने के कारण प्रतिशत के आधार पर गणना की गई थी, जिसका न्यायालय के निर्देश पर पुनरावलोकन किया गया तथा जिस अवधि की MRI उपलब्ध नहीं थी, उस अवधि में निर्धारण औसत के आधार पर कर दिया गया है। इस प्रकार से पूर्व में 41503 kVAH की निर्धारित खपत घटकर 30163 kVAH हो गई है, जिसके अनुसार पुनः संशोधित बिल रुपये 2,13,034/- अभ्यावेदनकर्ता को उपलब्ध कराया जा रहा है।

अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 5.5 (b) (ii) का उल्लेख करते हुये, जाँच के पश्चात MRI की प्रतिलिपि न प्राप्त होने तथा पोल मीटर से मिलान न किये जाने का कथन किया है। सुनवाई के दौरान, लाइसेंसी द्वारा अभ्यावेदनकर्ता को MRI की प्रतिलिपि उपलब्ध



करा दी गई तथा दिनांक 13-03-2026 के उत्तर में लिखित कथन किया गया कि संयोजन पर पोल मीटर लगा ही नहीं था। अग्रेतर अभ्यावेदनकर्ता का कथन कि MRI Report केवल एक साल की उपलब्ध होती है, के उत्तर में लाइसेंसी द्वारा Detailed Temper Report की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, जिसमें Y फेज़ पर टैम्पर दिनांक 24-04-2016 को अंकित है।

प्रकरण में, लाइसेंसी द्वारा अभ्यावेदनकर्ता के परिसर पर चेकिंग लगभग 09 वर्ष के अन्तराल पर की गई, जबकि उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 5.5 (b) (iii) के अनुसार प्रत्येक 02 वर्ष पर किया जाना चाहिये था। इससे यह स्पष्ट है कि लाइसेंसी के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्य में घोर शिथिलता की गई, जिसके कारण अभ्यावेदनकर्ता को लगभग 09 वर्ष पश्चात विद्युत निर्धारण का अतिरिक्त बिल प्राप्त हुआ। यदि समय से जाँच की गई होती तो अभ्यावेदनकर्ता को इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये ही सम्भवतः फ़ोरम ने आदेशित किया कि निर्धारण की धनराशि, ब्याज रहित पाँच समान किश्तों में वर्तमान बिल के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें।

अतः लाइसेंसी को आदेशित किया जाता है कि अपने कार्य में घोर शिथिलता हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे, जिससे भविष्य में उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि अभ्यावेदनकर्ता के संयोजन पर शीघ्र पोल मीटर लगाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार निर्धारण बिल रुपये 2,93,125/- का पुनरावलोकन कर, लाइसेंसी द्वारा संशोधित निर्धारण बिल रुपये 2,13,034/- का निर्गत कर, न्यायालय को पत्र दिनांक 23-04-2026 द्वारा सूचित कर दिया गया है। यह बिल अभ्यावेदनकर्ता द्वारा 05 समान किश्तों में जमा किया जाना है, जिसे अभ्यावेदनकर्ता अगले 05 मासिक बिलों के साथ प्रतिमाह रुपये 42,607/- की किश्तों में जमा करना सुनिश्चित करेगा, अन्यथा की स्थिति में लाइसेंसी नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

दिनांक : 23-4-26


(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०